

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2516/2530

นาย สุวิทย์ สุวรรณ
บริษัท โต ตัล - ไทย จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 909, มาตรา 925

ป.วิ.พ. มาตรา 55

ตัวแลกเงินระบุว่า ธนาคาร ฮ.เป็นผู้รับเงิน มีชื่อบริษัทจำเลยและตราบริษัท กับลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงชื่อแทนบริษัทจำเลยอีกแห่งหนึ่งอันหมายความว่าถึงการรับรองตัวแลกเงินจึงถือได้ว่าจำเลยเป็นผู้จ่ายหาจำต้องมีข้อความระบุว่า'ผู้จ่าย' ด้วย ไม่ ส่วนบริษัทค.ซึ่งในตัวแลกเงินมีระบุชื่อบริษัทดังกล่าวและลายมือชื่อกรรมการผู้จัดการด้วย จึงต้องถือว่าบริษัทดังกล่าวเป็นผู้ส่งจ่าย และไม่จำเป็นต้องมีข้อความเขียนว่า'ผู้ส่งจ่าย'เช่นกัน

ธนาคาร ฮ. ผู้รับเงินตามตัวแลกเงินซึ่งเป็นผู้ทรงได้สลักหลังให้ธนาคาร ก. จัดการแทน และธนาคาร ก. ได้สลักหลังต่อไปยังโจทก์ในฐานะจัดการแทน โจทก์จึงมีฐานะเป็นผู้ทรงตัวแลกเงินและจะใช้สิทธิทั้งปวงอันเกิดแต่ตัวนั้นได้ทั้งสิ้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 925 โจทก์จึงมีสิทธิติดตามทวงถามเงินตามตัวแลกเงินและฟ้องคดีได้ด้วยตนเอง.

โจทก์ฟ้องว่าเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2521 บริษัทโคโมรีพรินติ้ง แมชชีนเนอรี จำกัด แห่งประเทศญี่ปุ่นได้ออกตั๋วแลกเงินสั่งให้จำเลยจ่ายเงินจำนวน 48,400,000 เยนญี่ปุ่นในวันที่ 20 มีนาคม 2522 ให้กับธนาคารโฮกุริกุ จำกัด แห่งประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการออกเพื่อสั่งให้จำเลยรับรองและจ่ายเงินตามตั๋วเพื่อชำระหนี้แก่ บริษัทโคโมรี พรินติ้ง แมชชีนเนอรี จำกัด โดยให้จ่ายเงินตามตั๋วให้แก่ธนาคารโฮกุริกุ จำกัด ธนาคารตัวแทนของบริษัทโคโมรี พรินติ้ง แมชชีนเนอรี จำกัด ในฐานะผู้รับเงินตามตั๋ว แต่ธนาคารโฮกุริกุ จำกัด ได้สลักหลังตั๋วแลกเงินให้กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด สำนักงานใหญ่ ให้ดำเนินการแทน ซึ่งธนาคารกรุงเทพ จำกัด ได้จัดให้จำเลยรับรองตั๋วแลกเงินแล้ว และตั๋วแลกเงินฉบับนี้จะถึงกำหนดชำระเงินตามตั๋วในวันที่ 20 มีนาคม 2522 ต่อมาเมื่อตั๋วแลกเงินถึงกำหนดชำระเงินปรากฏว่าจำเลยในฐานะผู้จ่ายเงินและรับรองตั๋วแลกเงินกลับผิดนัดไม่ยอมชำระเงินตามตั๋วแลกเงินนั้นให้กับธนาคารกรุงเทพจำกัดบริษัทโคโมรี พรินติ้ง แมชชีนเนอรี จำกัด ได้มอบหมายได้โจทก์เป็นผู้ติดตามเรียกให้จำเลยชำระเงินตามตั๋วธนาคารกรุงเทพ จำกัด จึงได้สลักหลังตั๋วแลกเงินให้กับโจทก์จัดการแทน โจทก์จึงเป็นผู้ทรงตั๋วแลกเงินโดยชอบขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 5,860,427.67 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงิน 4,910,785 บาท นับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ตั๋วแลกเงินฉบับคำแปลท้ายฟ้องไม่มีข้อความอันเป็นคำสั่งให้จ่ายเงิน ไม่ได้ระบุว่าใครคือผู้สั่งจ่ายใครคือผู้จ่าย ใครคือผู้รับเงิน ใครคือผู้รับรองตั๋วแลกเงินไม่ระบุวันชำระเงินและสถานที่ชำระเงิน ทั้งการที่บริษัทโคโมรี พรินติ้ง แมชชีนเนอรี จำกัด เป็นผู้สั่งจ่าย และผู้รับเงินในขณะเดียวกันจึงไม่ใช่ตั๋วแลกเงินตามกฎหมายโจทก์บรรยายฟ้องว่าธนาคารโฮกุริกุ จำกัด ได้สลักหลังตั๋วแลกเงินให้ธนาคารกรุงเทพจำกัด ดำเนินการแทน ดังนั้นธนาคารกรุงเทพ จำกัด จึงไม่มีอำนาจที่จะสลักหลังตั๋วแลกเงินนั้นต่อไปให้โจทก์ได้อีก โจทก์ไม่ใช่ผู้ทรงตั๋วเงินตามกฎหมาย

เพราะโจทก์เป็นเพียงผู้รับสักรหลังในฐานะจัดการแทนธนาคารกรุงเทพ จำกัด
เท่านั้น โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 5,545,776 บาท 77 สตางค์พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5 ต่อปีของเงินจำนวน 4,910,785 บาทนับถัดจากวันฟ้อง
เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ คำขออื่นมากกว่านี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยฎีกาเป็นข้อที่สองว่า ตัวแลกเงินรายพิพาทไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย โดยจำเลยกล่าวอ้างเป็นข้อแรกว่าตัวแลกเงินรายพิพาทไม่ได้ระบุว่า
เป็นคำสั่งของผู้สั่งจ่ายให้จำเลยจ่ายเงินแก่ผู้รับเงินข้อความที่ว่า 'ในวันที่ 120นับจาก
วันที่ลงในใบตราส่งของตัวแลกเงินฉบับแรกของตัวแลกเงินสำหรับนี้จ่ายให้แก่ธนาคาร
โอบูริกุ จำกัด หรือตามคำสั่งจำนวนเงินสี่สิบแปดล้านสี่แสนเยนญี่ปุ่นเท่านั้น' ไม่ใช่คำ
สั่งของผู้สั่งจ่ายสั่งให้ผู้จ่าย จ่ายเงิน ซึ่งโจทก์ก็เบิกความว่าตามตัวแลกเงินรายพิพาท
ไม่มีข้อความสั่งให้จำเลยจ่ายเงินตามตัวแลกเงินและนายयरรอง โตเต็มโชคชัยการ
พยานโจทก์ก็เบิกความว่าตัวแลกเงินรายพิพาทไม่มีข้อความว่าใครจ่ายใครไม่ใช่ตัว
เงิน พิเคราะห์แล้วเห็นว่าตามตัวแลกเงินรายพิพาทระบุชัดเจนว่าธนาคารโอบูริกุ
จำกัดเป็นผู้รับเงิน ปรากฏตามข้อความที่ระบุว่า 'จ่ายให้แก่ธนาคารโอบูริกุ จำกัด
หรือตามคำสั่งจำนวนเงินสี่สิบแปดล้านสี่แสนเยนญี่ปุ่นเท่านั้น' สำหรับจำเลยนั้น
นอกจากมีชื่อบริษัทจำเลยแห่งหนึ่งแล้วยังมีตราบริษัทและลายมือชื่อของผู้มีอำนาจ
ลงชื่อแทนบริษัทจำเลยอีกแห่งหนึ่งด้วยอันหมายความว่ามีการรับรองตัวแลกเงิน จึง

ถือได้ว่าจำเลยเป็นผู้จ่าย รายการในตัวแลกเงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 909 (3) ก็ระบุเพียงว่า 'ชื่อหรือยี่ห้อผู้จ่าย' เท่านั้น จะถือว่าต้องมีข้อความระบุว่า 'ผู้จ่าย' ด้วยดังที่จำเลยฎีกาย่อมไม่ได้สำหรับบริษัทโคโมรี พรินติ้ง แมชชีนเนอร์ จำกัด นั้นปรากฏว่าในตัวแลกเงินมีระบุชื่อบริษัทดังกล่าวเป็นผู้ส่งจ่าย และไม่จำเป็นต้องมีข้อความเขียนว่า 'ผู้ส่งจ่าย' ด้วยเพราะมาตรา 909 (3) ไม่ได้บังคับไว้ ทั้งการที่จำเลยลงลายมือชื่อรับรองตัวแลกเงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 937 ย่อมแสดงว่าจำเลยทราบดีว่าจำเลยเอง บริษัทโคโมรี ฯ และธนาคารไฮกุริกุ จำกัด อยู่ในฐานะใดในตัวแลกเงิน สำหรับคำเบิกความของโจทก์และนายอรรณพยานโจทก์นั้น เมื่อพิเคราะห์คำเบิกความของพยานโจทก์ทั้ง 2 ปากดังกล่าวโดยตลอดแล้วจะเห็นได้ว่าได้ยืนยันข้อเท็จจริงว่าตัวแลกเงินรายพิพาทรระบุรายการครบถ้วนตามกฎหมายแล้วว่าผู้ใดเป็นผู้ส่งจ่าย ผู้จ่ายและผู้รับเงิน

จำเลยฎีกาข้อสุดท้ายว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง โดยอ้างว่าโจทก์เป็นผู้ทรงตัวแลกเงินรายพิพาทในฐานะจัดการแทนธนาคารกรุงเทพ จำกัด มิใช่ผู้ทรงตัวแลกเงินเพื่อเรียกเก็บในนามของโจทก์เองโจทก์จึงต้องมีใบมอบอำนาจของธนาคาร กรุงเทพ จำกัดมอบหมายให้ฟ้องคดี และโจทก์จะฟ้องคดีในนามตนเองไม่ได้จะต้องฟ้องในนามธนาคาร กรุงเทพ จำกัด หรือบริษัท โคโมรี ฯพิเคราะห์แล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงฟังได้ว่าธนาคาร ไฮกุริกุ จำกัด ผู้รับเงินตามตัวแลกเงินรายพิพาทซึ่งเป็นผู้ทรงตัวแลกเงินได้สลักหลังให้ธนาคาร กรุงเทพ จำกัดจัดการแทน และธนาคารกรุงเทพ จำกัด ได้สลักหลังต่อไปยังโจทก์ในฐานะจัดการแทนโจทก์จึงมีฐานะเป็นผู้ทรงตัวแลกเงินและจะใช้สิทธิทั้งปวงอันเกิดแต่ตัวนั้นย่อมได้ทั้งสิ้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 925 โจทก์จึงมีสิทธิติดตามทวงถามเงินตามตัวแลกเงินและฟ้องคดีได้ด้วยตนเอง

พิพากษายืน.

(อำนวยการ อินทฤทธิ-ดำรง สุภพโรจน์-สมศักดิ์ จุสวัสด์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ